



## Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR

### CONTRATO Nº 23/2017/PD.01

Contrato que entre si celebram de um lado, o **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR** e do outro **Francisco José Guilherme Júnior Eireli – ME**, para os fins que nele se declaram.

O **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR**, com sede na Rua Firmino Rosa, s/n - Centro - CEP: 63.700-000 - Crateús – CE, inscrito no CNPJ sob o nº 13.427.383/0001-20, denominado CONTRATANTE, representado pela Diretora Executiva do Consórcio Público, Sra. **Maria de Fátima Bandeira de Aragão**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 055.095.403-11 e do outro lado **Francisco José Guilherme Júnior Eireli – ME**, com endereço a Rua Moreira da Rocha, nº 955, sala 103, bairro Centro, Crateús – CE, inscrita no CNPJ sob o nº 24.332.350/0001-13, denominado CONTRATADO, neste ato representada por seu proprietário Sr. **Francisco José Guilherme Júnior**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 011.941.883-54, tendo em vista a Dispensa de licitação 23/2017/PD, resolvem celebrar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO:

O presente contrato tem fundamentação legal na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei 11.107/2005.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Contratação de empresa para distribuição de água para o consumo humano, que deverá ser distribuída através de caminhões com capacidade de no mínimo 8.000 litros d'água por carrada destinada ao Centro de Especialidades Odontológicas – CEOR, conforme descrito abaixo.

| Item | Especificação                                                                                                                           | Qtd.    | Und. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-------------|
| 1.   | Água para o consumo humano, que deverá ser distribuída através de caminhões com capacidade de no mínimo 8.000 litros d'água por carrada | Carrada | 15   | 350,00      | 5.250,00    |

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR:** O objeto contratual tem um valor total de R\$ 5.250,00 (Cinco mil duzentos e cinquenta reais).

**CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS:** O prazo de validade do presente contrato será até 31 de dezembro de 2017 a contar da data de assinatura deste instrumento.



## Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR

### **CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:**

- 5.1. Será responsável pela entrega da água no Centro de Especialidades Odontológicas - CEOR e deverá arcar com todo o pessoal e material necessário à entrega d'água que deverá ser realizada através de caminhões pipas;
- 5.2. Executar os serviços responsabilizando-se pela má atuação dos mesmos, caso ocorra;
- 5.3. Reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços do presente termo de referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- 5.4. Deverá corrigir os serviços rejeitados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da comunicação formal pela diretora;
- 5.5. Manter, durante o período de vigência contratual, todas as condições de regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na lei 8.666/93;
- 5.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 5.7. Responsabilizar-se pela quitação de todos os encargos tributários fiscais, trabalhistas previdenciários, incidentes sobre os serviços ora contratados;

### **CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- 6.1. Comunicar oficialmente ao contratante toda e qualquer ocorrência em desacordo com o cumprimento das obrigações assumidas;
- 6.2. Fiscalizar e supervisionar as atividades realizadas pelo CONTRATADO(A);
- 6.3. Efetuar o pagamento na forma devida.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:** Os recursos do presente objeto correrão por conta do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús na dotação sob o nº 01.01.10.302.0002.2.002. Elemento de Despesas 3.3.90.39.00.

**CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias através de ordem bancária, após a apresentação das respectivas notas fiscais e recibos à tesouraria, juntamente com as certidões referentes a regularidade fiscal e trabalhista e depois de atestado o recebimento definitivo do objeto.

**CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO:** Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelo artigo 65 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, após a devida justificação administrativa.

§ 1º: O valor do presente contrato poderá ser reajustado após 12 (doze) meses, com base no IGPM ou outro índice oficial que venha em substituição.

§ 2º: O Equilíbrio econômico financeiro do contrato será buscado sempre que necessário para restabelecer as condições previamente pactuadas, mediante solicitação do





## Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR

contratado devidamente justificada e acompanhada dos documentos que comprovem o desequilíbrio.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES:

10.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das seguintes sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) Advertência.
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do licitante em assinar o instrumento contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.
- c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na execução do serviço, sobre o valor do contrato.
- d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do serviço; desistência de entregar o material ou realizar o serviço.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

10.2. O valor da multa aplicada será deduzida pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que o Consórcio comunicará à CONTRATADA.

10.3. Se não for possível o pagamento por meio de desconto, a CONTRATADA ficará obrigada a recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús (o número da Conta será informado pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús). Se não o fizer, será encaminhado ao Procurador para cobrança e processo de execução.

10.4. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús pelo infrator:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Suspensão temporária do direito de licitar. De contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade do direito de licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação pela própria autoridade que aplicou a penalidade.



## Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR

10.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:** Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.

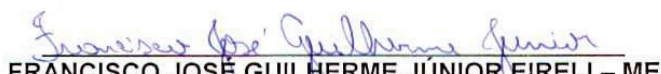
**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:** O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Crateús.

Crateús - CE, 25 de outubro de 2017.

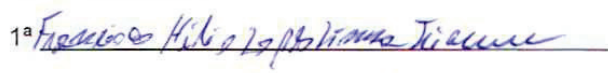


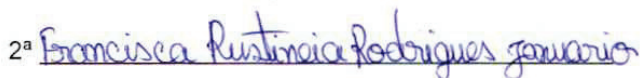
Consórcio Público de Saúde da  
Microrregião de Crateús - CPSMCR  
CONTRATANTE

**Maria de Fátima Bandeira de Aragão**  
Diretora Executiva do Consórcio

  
FRANCISCO JOSÉ GUILHERME JÚNIOR EIRELI - ME  
CONTRATADO  
Francisco José Guilherme Júnior  
Proprietário

### TESTEMUNHAS:

1ª  CPF Nº 260.595.233-68

2ª  CPF Nº 816.183.363-04